

5. Instruir al Consejo Permanente para que emprenda un amplio proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, en el que recabe la opinión de los Estados Miembros, órganos especializados del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, instituciones académicas y expertos calificados en la materia, sobre:
 - a) los principales retos que enfrenta el sistema interamericano para promover y proteger los derechos humanos en el Hemisferio;
 - b) las posibles acciones para fortalecerlo y perfeccionarlo;
 - c) la pertinencia de convocar a una Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos; y
 - d) De acuerdo con lo anterior, presente un informe para la consideración de la Asamblea General en su trigésimo quinto período ordinario de sesiones.
6. Encomendar al Secretario General que promueva, según sea apropiado, la adhesión a todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
7. Promover el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección y promoción de los derechos humanos de los Estados Miembros y, a tal efecto, solicitar a los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización que desarrollen relaciones de cooperación e intercambio de información con la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Américas y la Federación Iberoamericana de Ombudsman, entre otros.
8. Instruir a las áreas, unidades, y oficinas de la Secretaría General vinculadas con el tema de los derechos humanos que colaboren con el Consejo Permanente en el cumplimiento de la presente Resolución.
9. Solicitar al Consejo Permanente que haga seguimiento a esta Resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente un informe sobre su cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo quinto período ordinario de sesiones.

Reunión Conjunta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los días 20 y 21 de agosto de 2004 miembros de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos sostuvieron una reunión en la Ciudad de México, D.F. En dicha reunión se discutieron temas tales como: el papel de la Comisión ante la Corte Interamericana, la supervisión del cumplimiento de las decisiones de ambos órganos y la situación presupuestaria en la que se encuentran los dos órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Dicha reunión contó con la participación, por parte de la Corte, de los Jueces Sergio García Ramírez (Presidente), Alirio Abreu Burelli (Vicepresidente), Cecilia Medina Quiroga y Manuel E. Ventura Robles, así como del Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri y de la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez. Por parte de la Comisión participaron los Comisionados José Zalaquett (Presidente), Clare Roberts (Vicepresidente), Susana Villarán, Evelio Fernández, Freddy Gutiérrez, Florentín Meléndez, y Paulo Sergio Pinheiro, así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, los Especialistas Principales, Ariel Dulitzky, Mario López, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoní.

Este tipo de reuniones son realizadas de manera periódica entre ambas instituciones, por mandato de la Asamblea General de la OEA, con el fin de coordinar y programar el trabajo de ambos órganos.

Reunión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA

El día 26 de octubre de 2004 el Presidente de la Corte, en compañía del Secretario del Tribunal, participó en una reunión informativa con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, en la ciudad de Washington, D.C. A esta reunión asistieron también miembros de la Comisión Interamericana, así como el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

En primer término, los representantes de los Estados expresaron sus puntos de vista en torno al sistema interamericano de protección de derechos humanos y formularon preguntas u observaciones. En el conjunto de las intervenciones destacaron los siguientes puntos: a) carácter prioritario de la tutela de los derechos humanos en la agenda de la OEA; b) respeto total a la independencia y autonomía de los órganos del sistema; c) inquietud por la evidente insuficiencia de fondos para la Comisión y la Corte; y d) algunas preguntas relacionadas con cuestiones procesales que incumben a la Comisión y a la Corte.

En sus palabras, el Presidente de la Corte transmitió el saludo de los señores Jueces a los señores integrantes de la CAJP, y la expresión con aprecio por los conceptos emitidos acerca del Tribunal. Además hizo una descripción del estado actual de este órgano, y coincidió en el rango prioritario de los derechos humanos dentro de la agenda de la OEA, la autonomía e independencia como elementos indispensables para el desempeño de "los órganos" del sistema, la aplicación del reglamento de la Corte vigente, el despacho de los casos, los problemas financieros y otras cuestiones generales. Asimismo, dio respuesta a las preguntas que se hicieron en el curso de las intervenciones.

Asimismo, durante el transcurso del año, la Corte participó de las siguientes actividades:

El día 16 de enero de 2004 el entonces Presidente de la Corte, Juez Antônio A. Cançado Trindade, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Embajador Celso Amorin, en el Palacio de Itamaraty en Brasilia.

El día 22 de enero de 2004 el entonces Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Antônio A. Cançado Trindade, compareció a la apertura del año judicial en la sede de la Corte Europea en el Palacio de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia.

El día 3 de marzo de 2004 el Prof. Alexandre Charles Kiss, Secretario General de la Organización "Medio Ambiente sin Fronteras", visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El día 19 de abril de 2004 los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos participaron en la Inauguración de la I Reunión de Presidentes y Presidentas de Cortes Supremas de Justicia y Fiscales Generales de América Latina, el Caribe y sus Homólogos Europeos, organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y celebrada en San José, Costa Rica.

El 19 de agosto de 2004 se firmó un Acuerdo de Trabajo conjunto entre las Secretarías de Corte, la Comisión y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el propósito de coordinar esfuerzos en materia de promoción y capacitación en el sistema interamericano de derechos humanos.

Con ocasión del 25 aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 3 de septiembre de 2004 la Corte recibió la visita del Excelentísimo señor Rodrigo Carazo Odio, Expresidente de la República de Costa Rica el cual asistió acompañado de su esposa, la señora Estrella Zeledón y del señor Gerardo Trejos Salas, Asesor del Expresidente durante su Gobierno, también acompañado de su esposa, la señora Gloria Mazariegos.

Del 27 al 29 de octubre de 2004 el Presidente de la Corte participó en el Decimonoveno Congreso Panamericano del Niño, celebrado en la ciudad de México, D.F. En dicho Congreso se discutió y analizó la temática "La Familia: Base del Desarrollo Integral del Niño, la Niña y el Adolescente" y consecuentemente se emitió la respectiva Declaración.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2004 se celebró en la ciudad de México, D.F. el 20 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, con la celebración del Congreso "América Latina: Tierra de Asilo con Soluciones Innovadoras". Dicha actividad fue realizada con la cooperación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). En dicha actividad la Corte estuvo representada por el Juez Antônio A. Cançado Trindade.

Con ocasión de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Gobierno celebrada en San José, Costa Rica del 18 al 20 de noviembre de 2004, la Corte recibió, el día 18 de noviembre, al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Dr. Manuel Rodríguez Cuadros y, el día 19 de noviembre, al Expresidente de Chile, Dr. Patricio Aylwin Azócar; al Secretario de Relaciones Exteriores del Brasil, Dr. Celso Amorim y a la Ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, Dra. Leila Rachid Cowles.

IV. ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Durante el presente año la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmó siete acuerdos de cooperación con diversas instituciones del continente americano. Estos acuerdos fueron firmados con: la Oficina del Ombudsman del Consejo de Europa, el Tribunal Superior del Trabajo del Brasil, la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, AC (ITESO) de México, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), la Universidad de Milano-Bicocca de Italia, el Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Santiago de Cali de Colombia y la Universidad de Guadalajara, México. El objeto de estos acuerdos es establecer las bases de colaboración para que dichas instituciones lleven a cabo actividades conjuntas en materia de investigación, docencia, difusión y extensión en relación con derechos humanos.

En los meses de junio y diciembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó dos donaciones por un total de US\$21.498,67 (veintiún mil cuatrocientos noventa y ocho con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América) destinado al fortalecimiento del área de publicaciones del Tribunal.

V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Se practicó una auditoría a los estados financieros de la Corte Interamericana para el período fiscal de 2003 por parte de la firma de Auditores Externos Independientes Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Contadores Públicos Autorizados, representantes en Costa Rica de la firma HLB International.

La auditoría comprendió tanto los fondos provenientes de la OEA como el aporte del Estado de Costa Rica para el mismo período. Los estados financieros son responsabilidad de la administración de la Corte Interamericana y la auditoría se hizo con el propósito de obtener una opinión para determinar la validez de las transacciones financieras ejecutadas por la Corte, tomando en cuenta los principios de contabilidad y auditoría generalmente aceptados.

Según el informe de 3 de marzo de 2004 de la firma de Contadores Públicos Autorizados, los estados financieros de la Corte expresan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la institución, así como los ingresos, desembolsos y flujos de efectivo para el año 2003, los cuales se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, propios de entidades no lucrativas (como es el caso de la Corte) y aplicados sobre bases consistentes.

Se desprende del informe presentado por los auditores independientes que el sistema de control interno contable utilizado por la Corte es adecuado para el registro y control de las transacciones y que se utilizan prácticas comerciales razonables para asegurar la más efectiva utilización de los fondos proporcionados.

Copia de este informe fue enviado al Departamento de Servicios Financieros de la OEA y al Inspector General de la Organización.

Cooperación Internacional

En el área de cooperación internacional, durante el año 2004, se firmó un acuerdo de cooperación con la Comisión Europea, por un monto de €600.000,00, con el objeto de fortalecer e incrementar la acción judicial del Tribunal. Por su parte, el Estado mexicano renovó, por quinta vez, su apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al otorgar un monto de US\$200.000,00. Además, la Corte recibió también la cooperación de la República Federativa del Brasil, por un monto de US\$40.000,00.

Aunque el presupuesto de la Corte Interamericana es financiado por la OEA, también existe una partida que dona el Gobierno de Costa Rica a la Corte por un monto anual de US\$100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), como parte de su compromiso al firmar el Convenio de Sede en 1983. Este monto ya ha sido aprobado por el Gobierno de Costa Rica en el presupuesto del año 2005.

Aprobación del presupuesto de la Corte para el año 2005

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó en su XXXIV Período Ordinario de Sesiones realizado en la Ciudad de Quito, Ecuador, del 6 al 8 de Junio de 2004, el presupuesto de la Corte para el año 2005, por un monto de US\$1.391.300,00 (un millón trescientos noventa y un mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América).